

1. 개정이유 및 주요내용

완제의약품의 생산·수입 및 공급중단 보고 기한을 60일 전에서 180일 전으로 당기고 생산·수입부족 보고의무를 신설하는 등의 내용으로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」이 개정(총리령 1985호)됨에 따라, 생산·수입부족 보고의 범위를 정하는 등 상위 법령에서 위임한 세부 사항을 정하고, 또한 상위 법령의 위임규정과 조화되는 방식으로 현행 고시규정을 정비하려는 것임

2. 참고사항

- 가. 관계규정 : 보건복지부고시 「생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 고시」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 개정문, 신·구조문대비표

식품의약품안전처 고시 제2025-33호

생산·수입·공급 중단 등의 보고대상 의약품 보고 규정 일부개정고시안

생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 보고 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 보고 규정"을 "생산·수입·공급 중단 등의 보고대상 의약품 보고 규정"으로 한다.

제1조 중 "품목허가를 받은 자 및 수입자"를 "제조판매·수입 품목허가를 받은 자"로, "중단"을 "중단 등의"로 한다.

제2조 및 제3조를 각각 다음과 같이 한다.

제2조(보고대상 의약품) 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제49조제3항 및 제4항에서 "보건복지부장관이 식품의약품안전처장과 협의하여 고시하는 완제의약품"이란 「생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 고시」(보건복지부 고시) 제2조제1항 각 호에 따른 완제의약품을 말한다.

제3조(생산·수입 및 공급중단 보고) ① 규칙 제49조제3항에 따라 완제의약품의 생산·수입 및 공급의 중단을 보고하려는 자는 중단일의 180일 전까지 별지 제1호 서식에 따라 그 사유를 식품의약품안전처장에게 보고해야 한다. 다만, 같은 항 단서에 해당하는 경우에는 이를 중단

일부 10일 이내에 보고해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생산·수입 및 공급의 중단을 보고하지 않을 수 있다.

1. 완제의약품의 생산·수입의 중단을 식품의약품안전처장에게 보고한 후 그에 따라 공급중단이 발생한 경우

2. 제2조에 따른 보고대상 의약품으로 신규 지정되기 전에 이미 생산·수입 및 공급을 중단한 경우

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 실질적으로 의약품의 공급에 차질이 없는 경우

가. 품목 허가(신고) 양도·양수, 공급 계약 종료 등에 의하여 생산·수입 및 공급을 중단하지만 해당 품목을 국내 다른 업체가 공급하는 경우

나. 품목 허가(신고) 이후 생산·수입 실적이 없는 경우

다. 동일 품목 허가(신고) 제품의 일부 포장단위(최소 포장단위 제외)의 공급을 중단하는 경우

4. 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장에 의하여 해당 품목의 제조·수입·판매가 중지되거나 품목 허가(신고)가 취소된 경우

제3조의2를 다음과 같이 신설한다.

제3조의2(공급부족 예상 보고) ① 규칙 제49조제4항에서 "식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 기준 이하"란 제2조에 따른 보고대상 의

약품이 마지막으로 생산·수입한 날로부터 3개월 이상 해당 의약품의 생산·수입이 정지될 것으로 예상되는 경우를 말한다.(다만, 해당기간 중 당해의약품을 시장에 공급할 수 없는 기간이 1개월 미만인 경우는 제외한다)

② 규칙 제49조제4항에 따라 완제의약품의 생산·수입을 줄이려는 계획을 보고하려는 자는 계획을 수립한 날부터 1개월까지 별지 제2호 서식에 따라 그 사유 및 향후계획 등을 식품의약품안전처장에게 보고해야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생산·수입을 줄이려는 계획을 보고하지 않을 수 있다.

1. 제2조에 따른 보고대상 의약품으로 신규 지정되기 전에 이미 생산·수입이 정지된 경우

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 실질적으로 의약품의 공급에 차질이 없는 경우

가. 시장수요 감소에 따라 자연히 생산·수입이 정지되는 경우

나. 동일 품목 허가(신고) 제품의 일부 포장단위(최소 포장단위 제외)의 생산·수입이 정지되는 경우

3. 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장에 의하여 해당 품목의 제조·수입·판매가 중지된 경우

④ 의약품의 제조·판매·수입 품목허가를 받은 자는 제2항에 따라 완제의약품의 생산·수입을 줄이려는 계획을 보고해야 하는 자가 아닌

경우에도 완제의약품의 공급 부족이 발생하고 있거나 발생할 가능성이 있어 환자의 조제·투약에 지장이 예상되는 경우 별지 제2호 서식에 따라 그 사유 및 향후계획 등을 식품의약품안전처장에게 보고할 수 있다. 이 경우 식품의약품안전처장은 원활한 보고를 위해 의약품의 제조판매·수입 품목허가를 받은 자에 대하여 협조를 요청할 수 있다.

제4조제2항 중 "제3조"를 "제3조 및 제3조의2"로 한다.

별지 제1호서식 및 별지 제2호서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(완제의약품의 생산·수입·공급 감소 보고 등에 관한 적용례) 제3조의2의 개정규정은 시행일 이후 완제의약품의 생산·수입 및 공급의 정지 또는 부족 사유가 발생한 경우부터 적용한다.

완제의약품 [] 생산
[] 수입 중단 보고서
[] 공급

보고인	제조사 또는 수입자			
	업허가번호		대표자명	
	소재지			
담당자	성명		연락처	
	이메일주소			
제품명			품목기준코드	
최종 생산·수입·공급 일자		년 월 일	일까지	☐ 생산 ☐ 수입 ☐ 공급
생산·수입·공급 중단 일자		년 월 일	일부터	☐ 생산 ☐ 수입 ☐ 공급 중단
재고량		년 월 일	현재	개 보유 (단위 :)
중단사유 (※증빙서류 첨부)		· 해당 유형 체크 ☐ 생산 및 수입일정 문제 ☐ 제조원 문제(☐ 국내, ☐ 해외) ☐ 원료 수급 문제 ☐ 행정상 문제 ☐ 재산성 문제 ☐ 수요급증 ☐ 판매부진 ☐ 기타() · 구체적인 사유(반드시 기술):		
중단으로 인한 환자 치료에 미치는 영향 등 시장 공급 부족 발생 가능성 (자사검토의견)				
공급 원활화 대책 및 향후 추진 계획 (자사검토의견)				
정보공개 동의 여부		☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음(사유 :)		

「생산·수입·공급 중단 등 보고대상 의약품 보고 규정」(식품의약품안전처 고시) 제3조에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일

보고인: (서명 또는 인)

담당자 성명:

식품의약품안전처장 귀하

유의사항	☐ 완제의약품의 생산·수입·공급중단을 보고하는 경우, 관련 정보를 의사, 약사 등에 제공하기 위한 문서를 함께 첨부할 수 있습니다.
------	--

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

완제의약품 공급부족 예상 보고서

보고인	제조사 또는 수입자			
	업허가번호		대표자명	
	소재지			
담당자	성명		연락처	
	이메일주소			
제품명			품목기준코드	
생산·수입·공급 부족 예상 일자		년 월 일	부터	년 월 일까지 ☐ 생산 ☐ 수입 ☐ 공급
재고량		년 월 일	현재	개 보유 (단위 :)
부족사유 (※증빙서류 첨부)		· 해당 유형 체크 ☐ 생산 및 수입일정 문제 ☐ 제조원 문제(☐ 국내, ☐ 해외) ☐ 원료 수급 문제 ☐ 행정상 문제 ☐ 재산성 문제 ☐ 수요급증 ☐ 판매부진 ☐ 기타() · 구체적인 사유(반드시 기술):		
환자 치료에 미치는 영향 (자사검토의견)				
공급 원활화 대책 및 향후 추진 계획 (자사검토의견)				
정보공개 동의 여부		☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음(사유 :)		

「생산·수입·공급 중단 등 보고대상 의약품 보고 규정」(식품의약품안전처 고시) 제3조의2에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일

보고인: (서명 또는 인)

담당자 성명:

식품의약품안전처장 귀하

유의사항	☐ 완제의약품의 공급부족 예상을 보고하는 경우, 관련 정보를 의사, 약사 등에 제공하기 위한 문서를 함께 첨부할 수 있습니다. ☐ '생산·수입·공급 부족 예상 일자'란의 경우, 공급 일시정지 기간을 우선 기재하시기 바라며, 해당 기간의 예측이 어려운 경우 생산·수입 일시정지 기간을 기재하시기 바랍니다.
------	--

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신·구조문대비표

현행	개정안
<u>생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 보고 규정</u> 제1조(목적) 이 고시는 「약사법」 제38조제2항 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제49조제3항 및 제60조제1항에 따라 의약품의 품목허가를 받은 자 및 수입자가 생산·수입 및 공급 중단 보고를 함에 있어 보고 대상 의약품, 보고서식 등 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 제2조(보고대상 의약품) 생산·수입 및 공급 중단 보고대상 완제의약품은 보건복지부장관이 식품의약품안전처장과 협의하여 고시하는 품목으로 한다.	<u>생산·수입·공급 중단 등의 보고대상 의약품 보고 규정</u> 제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 제조판매·수입 품목허가를 받은 자----- -- 중단 등의 ----- ----- -----. 제2조(보고대상 의약품) 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제49조제3항 및 제4항에서 “보건복지부장관이 식품의약품안전처장과 협의하여 고시하는 완제의약품”이란 「생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 고시」(보건복지부 고시) 제2조제1항 각 호에 따른 완제의약품을 말한다.

제3조(보고서식) ① 의약품의 품목허가를 받은 자와 수입자는 제2조에 따른 완제의약품의 생산·수입 또는 공급을 중단하려면 중단일의 60일 전까지 별지 제1호 서식에 따라 그 중단사유를 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다. 다만, 천재지변이나 갑작스런 원료수급 중단 등 부득이한 사유로 생산·수입 또는 공급이 중단되는 경우에는 중단일부터 10일 이내에 그 사유를 보고하여야 한다. ② 제1항에 따라 이미 생산·수입 중단을 보고한 경우에는 그로 인한 공급 중단에 대하여는 보고하지 아니할 수 있다. ③ 의약품의 품목허가를 받은 자와 수입자는 제2조에 따른 완제의약품의 공급 부족이 발생하고 있거나 발생할 가능성이 있어 환자의 조제·투약에 지장이 예상되는 경우 별지 제2호 서식에 따라 그 사유 및 향후계획 등을 식품의약품안전처장에게 보고할 수 있다.	제3조(생산·수입 및 공급중단 보고) ① 규칙 제49조제3항에 따라 완제의약품의 생산·수입 및 공급의 중단을 보고하려는 자는 중단일의 180일 전까지 별지 제1호 서식에 따라 그 사유를 식품의약품안전처장에게 보고해야 한다. 다만, 같은 항 단서에 해당하는 경우에는 이를 중단일부터 10일 이내에 보고해야 한다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생산·수입 및 공급의 중단을 보고하지 않을 수 있다. 1. 완제의약품의 생산·수입의 중단을 식품의약품안전처장에게 보고한 후 그에 따라 공급중단이 발생한 경우 2. 제2조에 따른 보고대상 의약품으로 신규 지정되기 전에 이미 생산·수입 및 공급을 중단한 경우 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 실질적으로 의약품의 공급에 차질이 없는 경우
---	---

④ 제1항 및 제2항에 따라 의약품의 공급 중단 또는 공급 부족을 보고하려는 경우 의사, 약사 등에게 제공하기 위하여 보고내용을 포함한 서한을 첨부하여 보고할 수 있다.

⑤ 제1항에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하고 실질적으로 의약품 공급에 차질이 없는 경우에는 생산·수입 또는 공급 중단을 보고하지 아니할 수 있다.

가. 품목 허가(신고) 양도·양수, 공급 계약 종료 등에 의하여 생산·수입 및 공급을 중단하지만 해당 품목을 국내 다른 업체가 공급하는 경우

나. 「생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 고시」(보건복지부고시)에 따라 보고대상 의약품으로 신규 지정되기 전에 이미 생산·수입 및 공급을 중단한 경우

다. 품목 허가(신고) 이후 생

가. 품목 허가(신고) 양도·양수, 공급 계약 종료 등에 의하여 생산·수입 및 공급을 중단하지만 해당 품목을 국내 다른 업체가 공급하는 경우

나. 품목 허가(신고) 이후 생산·수입 실적이 없는 경우

다. 동일 품목 허가(신고) 제 품의 일부 포장단위(최소 포장단위 제외)의 공급을 중단하는 경우

4. 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장에 의하여 해당 품목의 제조·수입·판매가 중지되거나 품목 허가(신고)가 취소된 경우

산·수입 실적이 없는 경우

라. 동일 품목 허가(신고) 제 품의 일부 포장단위(최소 포장단위 제외)의 공급을 중단하는 경우

마. 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장에 의하여 해당 품목의 제조·수입·판매가 중지되거나 품목 허가(신고)가 취소된 경우

<신 설>

제3조의2(공급부족 예상 보고) ① 규칙 제49조제4항에서 “식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 기준 이하”란 제2조에 따른 보고대상 의약품이 마지막으로 생산·수입한 날로부터 3개월 이상 해당 의약품의 생산·수입이 정지될 것으로 예상되는 경우를 말한다(다만, 해당기간 중 당해의약품을 시장에 공급할 수 없는 기간이 1개월 미만인 경우는 제외한다).

② 규칙 제49조제4항에 따라 완제의약품의 생산·수입을 줄이

려는 계획을 보고하려는 자는 계획을 수립한 날부터 1개월까지 별지 제2호 서식에 따라 그 사유 및 향후계획 등을 식품의약품안전처장에게 보고해야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생산·수입을 줄이려는 계획을 보고하지 않을 수 있다.

1. 제2조에 따른 보고대상 의약품으로 신규 지정되기 전에 이미 생산·수입이 정지된 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 실질적으로 의약품의 공급에 차질이 없는 경우
 - 가. 시장수요 감소에 따라 자연히 생산·수입이 정지되는 경우
 - 나. 동일 품목 허가(신고) 제품의 일부 포장단위(최소 포장단위 제외)의 생산·수입이 정지되는 경우
3. 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장에 의하여 해당 품목의 제조·수입·

판매가 중지된 경우

④ 의약품의 제조판매·수입 품목허가를 받은 자는 제2항에 따라 완제의약품의 생산·수입을 줄이려는 계획을 보고해야 하는 자가 아닌 경우에도 완제의약품의 공급 부족이 발생하고 있거나 발생할 가능성이 있어 환자의 조제·투약에 지장이 예상되는 경우 별지 제2호 서식에 따라 그 사유 및 향후계획 등을 식품의약품안전처장에게 보고할 수 있다. 이 경우 식품의약품안전처장은 원활한 보고를 위해 의약품의 제조판매·수입 품목허가를 받은 자에 대하여 협조를 요청할 수 있다.

제4조(정보공개) ① (생략)

② 식품의약품안전처장은 의약품 생산·수입·공급 중단에 적절히 대응하기 위하여 제3조에 따라 보고된 내용을 보건복지부장관, 국민건강보험공단 이사장 및 건강보험심사평가원 원장 등에게 제공할 수 있다.

제5조(재검토기한) (생략)

<신설>

제4조(정보공개) ① (현행과 같음)

② -----

----- 제3조 및
제3조의2-----

-----.

제5조(재검토기한) (현행과 같음)

제6조(규제의재검토) 식품의약품

	안전처장은 「행정규제기본법」 제 8조에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 3년마다 (매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
--	--